

בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צ. פיגנבויס

תיק מס': 318/00

בענין:

אלון ואסתר טורקניץ
רח' אלתרמן נתן 6, רמת בגין, חיפה

התובעים

נ ג ד

1. שרה גת,
רח' אסתר רבין 12, חיפה
2. אילנה ומיכה צח
רח' אלתרמן 6/2, חיפה
3. שמאי וסימונה פוגל
רח' אלתרמן 6/3, חיפה
4. בנימין ואסתר אנג'ל
רח' אלתרמן 6/5, חיפה
5. דורון רוזנוסר
רח' אלתרמן 6/6, חיפה
6. מרדכי ושושנה רוזנצויג
רח' אלתרמן 6/7, חיפה

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

העובדות:

1. בעלי דירה בבית משותף הגישו בהליך זה עתירה לצו מניעה שיאסור על הנתבעים את ביצוע עבודות הבניה להן נתקבל היתר בניה מטעם רשות התכנון המקומית. לחלופין ביקשו התובעים כי הנתבעים יחויבו לפצותם על הפסדיהם כתוצאה מהשינויים המתוכננים על ידי הנתבעים, אם אלו אכן יבוצעו. העילות המופיעות בכתב-התביעה תובאנה בהמשך.
2. הנתבעים דוחים את הסעד לו עותרים התובעים וטוענים להגנתם, לגוף הענין, כי זכותם לבצע את עבודות הבניה נושא היתר הבניה מנימוקים כפי שיפורטו בהמשך הדברים.

3. הבית המשותף הנדון נמצא ברחוב אלתרמן נתן 6, רמת בגין, חיפה ומזוהה כחלקה 46 בגוש 10798. התובעים והנתבעים הם בעלי כל 7 הדירות בבית המשותף. הבית רשום בפנקס הבתים המשותפים, וזה תיאורו על פי הרשום בפנקס:

(א) הבית מונה 7 יחידות משנה המשמשות לדירות. בקומת הקרקע ממוקמת דירה אחת משלוש הקומות הגבוהות יותר ממוקמות שתי דירות. סה"כ 4 קומות מגורים.

(ב) לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם. לכל דירה צמודה חניה. בין סעיפי התקנון המוסכם, שאושר לרישום ביום 22.7.77, אין בנמצא התייחסות לאפשרות של ביצוע עבודות בניה מן הסוג הנדון כאן.

4. בכתב-התביעה טוענים התובעים בתמצית כדלהלן:

(א) הנתבעים רקמו תוכנית לפיה בעלי שתי הדירות בקומה העליונה יוותרו על מקצת מדירותיהם ובתמורה לכך יקבלו את הזכות להרחיב דירותיהם אל גג הבית המשותף באופן שדירותיהם תהיינה דו-מפלסיות.

(ב) לנתבעים אין הזכות לבנות על גג הבית שהינו רכוש משותף ללא הסכמת כל בעלי הדירות, ובהעדר הסכמת התובעים נדונה תוכנית הבניה לכישלון.

(ג) חלק בלתי נפרד מאותה התכנית הוא הקמת גשר שיחבר בין מפלס הרחוב לבין פנים חדר המדרגות במפלס הקומה העליונה וכן התקנת מעלית בפיר חדר המדרגות.

(ד) הגשר מתוכנן להיבנות מעל חלון החדר הצפוני בדירת התובעים ובכך יפגעו כמות האוויר והשמש שחודרים לדירה דרך אותו החלון וכן יגרמו לדירה רעש ומטרדים, המעלית מתוכננת להיבנות באופן שיחסום את האוויר בחלל הבניין.

(ה) תוספות הבניה ייקרו את הארנונה העירונית וכן את מיסי ועד הבית. הצעת התובעים למנות שמאי שיעריך את דירתו של כל אחד מהמתדיינים ולהורות על תשלומי איזון נדחתה על ידי הנתבעים.

5. להגנתם טוענים הנתבעים, בקצירת האומר, לאמור:

(א) תכניות הבניה נושא ההיתר שנתקבל מהרשות המקומית נדונו בבית המשותף תקופה ארוכה, עוד קודם שהפכו התובעים בעלי דירה בבניין.

(ב) עלות הבניה על כל חלקיה אינה נופלת על התובעים. התובעים נקטו בסחבת ולא גילו דעתם המתנגדת במהלך הדיון אצל רשויות התכנון.

(ג) לא לתובעים ולא לאף לא לבעלי דירה אחרת לא נגרם שום נזק אם תצא הבניה המתוכננת אל הפועל.

(ד) הבניה המתוכננת זוכה לתמיכת הרוב המתחייב על פי הדין.

6. כדי להתרשם מהנטען קיימתי ביום 8.1.01 ביקור במקום בנוכחות התובעים, מקצת הנתבעים והמתכננת, גב' תלמי. להלן הנתונים הראויים לתיאור:

(א) הבית ממוקם על הר הכרמל, בקצהו של רחוב ללא מוצא.

(ב) הבית בנוי על מדרון תלול באופן שכדי להגיע ממפלס הדרך הציבורית, שם ממוקמות החניות, אל מפלס קומת הקרקע שם נמצאת הכניסה לחדר המדרגות יש לרדת בשביל מדרגות חיצוני המכיל 59 מדרגות. שביל המדרגות מתוח לאורך החזית המזרחית של החלקה, ומחולק לארבעה מהלכי מדרגות וביניהם מדרכה שיפועית.

(ג) אל הדרך הציבורית הנמצאת בחזיתו הצפונית של הבית פונים חדרי שינה של דירות הבית, ואל המדרון (הואדי) הנמצא בחזית הדרומית של הבית פונים חדרי המגורים. מאותה החזית הדרומית נשקף נוף מרהיב של השיפולים הדרומיים של הר הכרמל.

(ד) לכל דירה בבית המשותף שלוש חזיתות. הדירה בקומת הקרקע אינה פונה לצד צפון; הדירות בקומות הגבוהות יותר פונות, אגף אחד של חדר המדרגות לצדדים צפון-מערב-דרום ואגף שני של חדר המדרגות לצדדים צפון-מזרח-דרום. בשל פני הקרקע השיפועיים החזית הצפונית חסומה על ידי צלע ההר, חסימה משמעותית יותר לקומה ראשונה ומשמעותית פחות לקומה שניה. החזית הצפונית של הדירות בקומה השלישית, היא הקומה העליונה, אינה חסומה בהיותן מעל מפלס הדרך הציבורית.

(ה) לכל דירה הפונה לצד צפון חדר אחד אשר מיפתח החלון שלו פונה לצד צפון.

(ו) דירת התובעים נמצאת בקומה שניה ופונה לחזיתות צפון-מערב-דרום.

(ז) בקומה נמוכה מקומת הקרקע, קומה חלקית המתאפשרת כתוצאה מפני קרקע שיפועיים כפי שתואר לעיל, ממוקם מחסן.

(ח) אל הדירות מוליך חדר מדרגות רחב ומטופח. צורת חדר המדרגות ריבועית באופן שבין שלושה מהלכי המדרגות הבנויים בין כל מפלס למשנהו והפודסט (משטח) המקשר ביניהם נוצר חלל אנכי. מתוכנן שהמעלית תיבנה בחלק ניכר מן החלל. חדר המדרגות הינו פנימי, ואף לא אחד מקירותיו אינו קיר חיצוני. בתקרת חדר המדרגות קרוי פתח דרכו, באמצעות הצבת סולם, ניתן להגיע אל הגג.

(ט) גג הבית המשותף שטוח. מתוכנן שהדירות העליונות תורחבנה אל הגג על ידי גרם מדרגות פנימי, ההרחבה תכיל עליית גג ויציאה למרפסת לא מקורה. תוספת הבניה תחופה בגג רעפים שיפועי. התוספת מתוכננת באופן שיוותר גג אופקי והגישה אליו תהיה דרך פתח היציאה הקיים או דרך פתח יציאה מוצע אחר לצד פיר המעלית המתוכננת.

(י) מתוכנן שחדר המכונות של המעלית ימוקם במפלס הנמוך בבנין.

(יא) הגשר המתוכנן להיבנות ממפלס הדרך הציבורית ורחבת החניות אל חדר המדרגות בתוך הבית המשותף "יתחבר" אל הבית במפלס הקומה השלישית, ויעבור דרך דירות הקומה השלישית הממוקמות מעל דירת התובעים והדירה האחרת באותה הקומה, בואכה חדר המדרגות. לצורך כך הדירות בקומה העליונה מעל דירת התובעים מפרישות חלק מהחדר הצפוני בכל אחת מהן לטובת הגשר. כך ייווצר מצב לפיו מעל כמחצית מהחדר הצפוני של דירת התובעים ייבנה מעבר שיהווה חלק מחדר המדרגות.

דיון משפטי:

7. הנתבעים מבקשים להרחיב את הדירות בקומה העליונה וכן להתקין מעלית, לרבות בניית פיר בתוכו היא תנוע. הגם שחוק המקרקעין דן בכל אחת מהאפשרויות הללו בנפרד ומציג לכל אחת מהן תנאים, נכון לדעתי לבחון את האפשרויות כמקשה אחת הואיל והא בהא תליא, לאמור: מקצת הנתבעים מעונינים במעלית ומקצתם מעונינים בהרחבת הדירות. רק שילוב של מרכיבי הפרוייקט יאפשר הוצאתו אל הפועל. בכל אופן מן הבחינה המשפטית, בין אם נבחן את הפרוייקט כשהמעלית מהווה בו עיקר ובין אם כשהרחבת הדירות מהווה בו עיקר, עומד כל אחד מהרכיבים הללו בנפרד בתנאי החוק.

8. סעיף 71' לחוק המקרקעין מקים למי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, זכות להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה. הכל, וזאת על פי סעיף 71ג'(א), אם אין בבניה המתוכננת כדי לפגוע בבעל דירה אחר פגיעה מהותית.

9. סעיף 159' לחוק המקרקעין מאפשר לבעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף להחליט על התקנת מעלית ברכוש המשותף, ובלבד שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה וכן שלא יהיה באופן התקנת המעלית כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.

10. הוכח כי הרחבת הדירות העליונות וכן הקמת המעלית לרבות בניית גשר גישה לבנין קיבלו היתר בניה מן הרשות המקומית. גם הוכח שהנתבעים עומדים בתנאי הרוב הקבועים בהוראות החוק האמורות. נותר אפוא לבחון אם מימוש היתר הבניה יסב לדירת התובעים פגיעה מהותית. ויוטעם, החוק אינו מסתפק בפגיעה אלא דורש שהפגיעה תהיה מהותית כדי שתתן בידי בעל דירה זכות למנוע את הבניה המתוכננת. דרישת החוק האמורה עולה בקנה אחד עם האיזונים החוקיים המתחייבים מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שם הוכרה זכות הקנין כזכות יסוד הזכאית להגנה.

11. הדין אינו רואה בעצם הבניה על הגג המשותף משום פגיעה קניינית. זכות הקנין היחסית של התובעים בגג תועתק אל הגג שיווצר לאחר תוספת הבניה. זכותם גם אינה למתחם מסוים בגג המשותף; אלא על פי המקובל לומר עומד לזכותם, כמו גם לזכות יתר בעלי הדירות, החלק היחסי בכל אתר ואתר מאתרי הרכוש המשותף.

12. פגיעה מהותית אפשרית ראיתי באפשרות של ירידת שווי דירת התובעים לאחר הבניה לעומת שוויה עובר לבניה. ירידה כאמור יש בה לדעתי כדי להוות פגיעה מהותית בזכותם הקניינית. נושא זה הוא עניין שבמומחיות.

13. אקדים לבחינת חוות-דעת המומחה שמונה לצורך כך ואומר כי לדעתי אין לבעל דירה זכות קנויה שתישמר היחסיות בין שווי דירתו לבין שווי דירות אחרות בבית המשותף. הווי אומר: אין לבעל דירה זכות למנוע בעד משנהו הרחבת דירתו בנימוק שפער המחירים בין הדירות יצטמצם ואפילו אפשר שיתהפך כתוצאה מאותה הרחבה. שינוי פערים בשווי הדירות אין בו כדי להוות פגיעה במשמעות סעיף 71ג(א) וסעיף 159ו(א)(2) לחוק המקרקעין. עומדת לו לבעל דירה מתנגד, מתוקף סעיף 2(ב) לתקנון המצוי המהווה חלק בלתי נפרד מחוק המקרקעין, אך הזכות ששווי דירתו לא יפחת כתוצאה מפעולה שנעשית בתחומי הבית המשותף, בין אם בתחומי דירה אחרת ובין אם בתחומי הרכוש המשותף. התובעים מכל מקום לא היפנו אותי למקור חוקי שקובע אחרת.

14. ועוד בסוגיית תשלומי איזון: מורה אותנו סעיף 71ב'(ד) כי תשלומי איזון בין בעלי דירות רלוונטים רק במקום בו בעל דירה אחד מרחיב את דירתו תוך מימוש אחוזי בניה בשיעור העולה על חלקו היחסי ברכוש המשותף. במקרה הנדון הבניה המתוכננת כלל אינה מממשת אחוזי בניה, ולכן אין מקום להטיל תשלומי איזון בהקשר זה.

חוות-דעת מומחה:

15. לנוכח הטענות שהועלו על ידי התובעים בדבר האפשרות שהבניה המתוכננת תפגע בערך דירתם מיניתי מומחה, שמאי מקרקעין, אשר נתבקש לחוות דעתו בשאלות הבאות:

– האם ישפיעו הגשר, המעלית ותוספת הבניה (כמכלול) המתוכננים להיבנות בבית המשותף על שווי דירת התובעים;

- אם ימצא כי תהיה לבניה האמורה השפעה על שווי דירת התובעים – מה תהיה ההשפעה באחוזים – על שווי כל אחת מדירות הבית המשותף לעומת שוויה קודם לביצוע עבודות הבניה;
 - המומחה נתבקש לקבוע את ההשפעה על שווי דירת התובעים גם באחוזים וגם בסכום נקוב;
16. המומחה, לאחר שביקר במקום ועיין בתכנית נושא היתר הבניה ערך חוות-דעת לגביה הופנו אליו שאלות הבהרה, ועליה הוא גם נחקר. המומחה הגיע לכלל המסקנות הרלוונטיות הבאות:
- (א) שווי דירת התובעים יעלה לאחר מימוש היתר הבניה במכלול, הגם שבשיעור נמוך יותר מכפי שיעלה שווי הדירות בקומות האחרות של הבית המשותף.
 - (ב) הנתון המשפיע על שווי דירת התובעים לעומת שווי הדירות בקומות העליונות הוא היות דירת התובעים מתחת למפלס הכביש כבר כיום. לעובדת היותה מתחת למפלס הגשר הצפוי להיבנות מיוחס משקל שולי בקביעת שווי דירתם.
 - (ג) בקביעת עליית שווי הדירות העליונות הובא בחשבון כל השטח שייפס על ידי עליות הגג.
17. כאמור, המומחה גם נחקר על חוות-דעתו ואולם לא הוסיף בעדותו נתונים משמעותיים לבד מהעובדה כי הערכתו התבססה על מימוש תכנית הבניה כולה (גשר, מעלית, בניית עליית גג) ולא על פי כל רכיב בנפרד. המומחה גם לא מצא, נכון למבנה הבית כיום, פער בשווי דירת התובעים לעומת שוויה של דירה בקומה העליונה. בלשונו: "...ההפרש הוא באחוזים שוליים אם בכלל לאור היתרונות והחסרונות של כל אחת מהקומות שמנית" עמ' 1 לפרוטוקול מיום 21.8.01. לדעת המומחה הקמת גשר אך מעלה את ערך דירת התובעים באשר חוסכת צורך לעלות/לרדת 100 מדרגות, אלו המוליכות במורד ממפלס הרחוב אל חדר המדרגות ואלו המוליכות במעלה חדר המדרגות אל דירתם. בידוד נכון יאיין לדעת המומחה כל מטרד מצד העושים שימוש בקטע הגשר שיימצא בתוך חדר המדרגות מעל לחדר הצפוני של דירת התובעים.
18. חוות-הדעת של המומחה היא עניינית, שקולה ומסקנותיו אמינות בעיני. על בסיסה אני מגיעה לכלל מסקנה כי אין ביישום העבודות נושא היתר הבניה שקיבלו הנתבעים משום פגיעה מהותית בזכויות הקנייניות של התובעים.
19. מהנימוקים המובאים דלעיל אני דוחה את התביעה. אני מחייבת את התובעים, יחד ולחוד, לשלם לבעלים במשותף של כל אחת מדירות הבית המשותף שנתבעו הוצאות משפט בסך של 1,000 ש"ח ועוד הסכום ששילם בעלים של כל דירה למומחה כנגד קבלה. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום מיום מתן פסק-הדין שאם לא כן הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (8.11.00) ועד התשלום המלא בפועל.

20. בשולי הדברים, ולאור התרשמותי מהתנהגות בעלי הדין הן בדיונים בפני והן בעת הביקור במקום, אני מוצאת לנכון להעיר ולהאיר כי לגיטימי שיפלו בין בעלי דירות בבית משותף חילוקי-דעות שאינם אלא פרי אינטרסים שונים של בעלי הדירות. יחד עם זאת, אין הכרח ולא ראוי כי מחלוקות כאמור תבאנה לידי התבטאויות כוחניות של בעלי דירות, אלו כלפי אלו. מקומן של מחלוקות להיות מיושבות בפני ערכאות שהוסמכו לכך, ואין שום הכרח שהן תשפענה על מירקם היחסים בין בעלי הדירות בעתיד לבוא, מה גם שהאינטרסים המשותפים שלהם רבים יותר מאלו המנוגדים.

ניתן בהעדר הצדדים ביום א' י' בכסלו תשס"ב (25.11.01)
העתקים ישלחו לצדדים.

צ. פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין

דט/